

1510493-59.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUEL ROQUE HILARIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

EMANUEL ROQUE HILÁRIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 13 de maio de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510493-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510493-59.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUEL ROQUE HILARIO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

EMANUEL ROQUE HILÁRIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 13 de maio de 2020, por volta das 08h20min, na Rua Ministro Junqueira Ayres, altura do nº 36, Cidade Dutra, neste município de São Paulo, tinha consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, 72 porções de cocaína, 57 porções de maconha e 92 porções de crack, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foi ouvida uma testemunha, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem alegaram as partes, a presente ação penal é improcedente, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Com efeito, a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, o policial militar Phelipe Santana Cassiano, asseverou não se recordar dos fatos em alusão.

E o réu, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, permaneceu em silêncio, nada revelando sobre os fatos.

Tem-se, assim, não ser segura a conclusão de que os fatos tenham ocorrido na forma descrita na denúncia ou de que o réu tenha sido o autor do crime em alusão, o que, face ao princípio constitucional do estado de inocência, de que é corolário o in dubio pro reo, impõe a absolvição do acusado.

Aduza-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmb., v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Finalmente, ressalte-se que o juiz não pode proferir sentença condenatória com fundamento exclusivo nos elementos de investigação coligidos durante a fase de inquérito policial, face à vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu EMANUEL ROQUE HILÁRIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o delito descrito na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações e arquivem-se os autos.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos e decreto o perdimento dos valores apreendidos (que estavam junto com os entorpecentes, na mesma bolsa), os quais deverão ser revertidos ao FUNAD.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se.

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA